

案外人执行异议之诉中物权期待权与抵押权冲突的裁判路径

—— 张某诉王某、杨某案外人执行异议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终5402号民事判决书

2. 案由：案外人执行异议

3. 当事人

原告(被上诉人、执行案外人): 张某

被告(上诉人、申请执行人): 王某

被告(被执行人): 杨某

【基本案情】

2012年6月23日, 杨某与张某签订房屋买卖合同, 杨某将案涉房屋出售给张某。2012年6月至2015年11月, 张某向杨某支付购房款共计33.5万元, 剩余房款19.5万元未支付。庭审中, 张某表示愿依法将该款交付法院执行部门。2012年7月21日, 杨某将涉案房屋交付张某, 张某一家一直居住至今。

2018年12月23日, 杨某取得涉案房屋产权证, 但未告知张某。经张某询

问, 杨某表示愿向张某支付违约金, 不再出卖201室房屋。张某对此予以拒绝。2019年2月15日, 杨某与案外人王某签订主债权及房屋抵押合同, 向王某借款80万元, 将201室房屋抵押给王某作为担保并于次日办理了抵押登记。担保债权数额80万元。

2019年1月17日, 张某以房屋买卖合同纠纷为案由将杨某诉至北京市大兴区人民法院(以下简称大兴法院)。2020年12月25日, 大兴法院作出(2019)京0115民初26031号民事判决, 内容为: “一、杨某于本判决生效后十日内给付张某违约金30000元; 二、驳回张某的其他诉讼请求。”该判决书作出后, 双方均未上诉, 现已生效。

2021年5月17日, 北京市海淀区人民法院作出(2021)京0108民初14917号民事调解书, 对王某与杨某民间借贷纠纷一案, 确认双方当事人自愿达成如下协议: “一、被告杨某于2022年5月15日之前分期向原告王某偿还借款本金78.4万元、2021年5月17日之前的利息1.6万元和后续利息(以尚欠借款本金为基数, 按照年利率3.06%的标准, 自2021年5月18日起计算至实际还清之日止)。”具体的还款时间和金额为: “于2021年6月15日之前偿还借款本金3.4万元和前期利息1.6万元, 于2021年9月15日之前偿还借款本金15万元, 于2022年5月15日之前偿还剩余借款本金60万元及后续利息(以尚欠借款本金为基数, 按照年利率3.06%的标准, 自2021年5月18日起支付至实际还清之日止); 二、原告王某对被告杨某名下的房屋拍卖、变卖后的价款在上述全部债务范围内享有优先受偿权; 三、若被告杨某未按期足额履行上述第一条确定的任何一期还款义务, 则全部债权加速到期, 原告王某有权就剩余全部债权立即向法院申请强制执行; 四、上述协议第一条履行完毕后, 原告王某与被告杨某之间的民间借贷关系即行解除, 双方就本案再无任何纠纷。”该案审理期间, 法院对案涉房屋予以保全查封。该调解书生效后, 王某向法院申请强制执行。该院立案执行。执行过程中, 张某提交书面异议申请书, 要求该院对案涉房屋停止执行。法院作出(2022)京0108执异541号执行裁定书, 裁定驳回张某的异议请求。

张某遂提起本案诉讼，请求法院判决：停止对本案涉房屋的执行。

【案件焦点】

张某对案涉房屋是否享有足以排除强制执行的民事权益。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：依据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条的规定，在案涉房屋首次查封前张某与杨某已经签订该房屋的买卖合同，且张某一家自2012年7月21日起至今居住于该房屋；张某已经将双方约定的房款53万元中的33.5万元交付杨某，并当庭表示愿意将余款19.5万元交付法院执行部门；张某未办理房屋的过户手续非因其自身原因，而是因杨某将房屋抵押给王某，导致不能办理过户手续。因此，可以认定张某享有对案涉房屋的物权期待权，且该权利足以对抗王某因债权而对案涉享有的抵押权，能够排除执行。

北京市海淀区人民法院判决如下：

一、停止执行案涉房屋；

二、原告张某于本判决生效之日起十日内向本院执行部门交纳剩余房款19.5万元。

王某不服，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：对案外人的执行异议，需对案外人是否享有足以排除强制执行的民事权益进行实质审查，作出是否支持案外人异议请求的判断。

本案中，张某对涉案房屋享有物权期待权，王某对案涉房屋享有抵押权，当两种权利产生冲突，应综合考量双方权利的性质、权利取得有无过错以及权利产生的先后时间等因素，对何种权利应优先保护作出判断。首先，关于双方权利的性质。张某一家一直居住涉案房屋至今。张某基于合同享有的一般债权即转化为对案涉房产的物权期待权。此时张某对案涉房产所享有的权利虽尚不属于民法典意义上的物权（所有权），但已具备了物权的实质性要素，张某可以合理预期通过办理不动产登记将该物权期待权转化为民法典意义上的物权

(所有权);而且该基于占有产生的权利亦应受民法典有关占有制度的保护。张某以家庭为单位在本市并无其他房产,案涉房屋系其唯一住房,对该房屋的占有使用,是为了满足居民基本生活需求,涉及人的基本生存权益的保护。故该物权期待权具有优先于一般债权保护的权益基础。而抵押权属于担保物权。在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形下,抵押权人有权就抵押财产优先受偿。本案中,王某与杨某签订主债权及房屋抵押合同,并于次日办理了抵押登记。王某享有的抵押权亦优先于一般债权受偿。其次,从权利取得有无过错角度看,张某在案涉房屋的买卖过程中并无过错。杨某将案涉房屋抵押给他人,是违约行为。生效判决认定王某在与杨某办理借款和设立抵押及抵押登记前,也查明了案涉房屋权属以及没有其他权利负担,履行了注意义务。最后,从权利取得的时间先后来看,张某对案涉房屋享有的物权期待权早于王某的抵押权。

王某对案涉房屋享有抵押权、张某对案涉房屋享有物权期待权,均优先于一般债权,张某在缔约、履约过程中均无过错,其物权期待权是为了满足基本生活需要,保障基本生活权益,且张某取得物权期待权的时间早于王某取得抵押权的时间。被上诉人张某合法取得并实际占有的房产,因出卖人杨某的违约行为而处于一种权利待定的状态,设立在后的抵押权阻碍了其物权期待权的实现。法律赋予特定情形下不动产买受人以特殊法律保护,其目的即在于保护善意购房人的生存利益,以维护公平的社会秩序和交易安全。张某已享有足以排除强制执行民事权益,其对案涉房产享有的物权期待权应优先保护。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,作出如下判决:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

一、本案能否直接适用《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条的规定

本案情形符合《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干

问题的规定》第二十八条规定，在此不加赘述。但本案能否直接适用《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条，亦即，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条是否系《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十七条^①中所规定的除外情形，法律和司法实务中尚有争议。

部分观点认为，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十七条中的除外情形，不包括该规定第二十八条。而持相反观点者认为，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十七条中的除外情形，包括该规定第二十八条。针对该问题，实务中亦存在很大分歧。笔者认为，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》作为执行程序中规范“执行异议和复议案件”的司法解释，原则上应仅适用于执行程序，但基于执行异议之诉与执行程序之间的关联性和共通性，在针对执行异议之诉具体审查标准的法律或者司法解释出台前，执行异议之诉案件可参照适用《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》的相关规定，对案外人享有的民事权益是否足以排除强制执行进行审查认定。但是，若《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》相关条款能否适用案涉纠纷在理论和实务中存在较大争议，当事人对此问题的认识亦存在较大分歧并各有理据的情况下，应回归执行异议之诉的本质，基于案件具体情况对案外人是否享有足以排除强制执行的民事权益进行实质审查，并依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十条第一款关于“对案外人提起的执行异议之诉，人民法院经审理，按照下列情形分别处理：（一）案外人就执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，判决不得执行该执行标的；（二）案外人就执行标的的享有不足以排除强制执行的民事权益的，判决驳回诉讼请求”

^①《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十七条规定，申请执行人对执行标的依法享有对抗案外人的担保物权等优先受偿权，人民法院对案外人提出的排除执行异议不予支持，但法律、司法解释另有规定的除外。

的规定作出是否支持案外人异议请求的判断。

故本案应依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十条第一款的规定，对案外人张某的异议请求能否支持作出裁判。

二、判断何种权利优先保护应考量的因素

当案外人对不动产享有的物权期待权与申请执行人对不动产享有的抵押权产生冲突时，本案的观点是，应综合考量双方权利的性质、权利取得有无过错以及权利产生的先后时间等因素，对何种权利应优先保护作出判断。

法律赋予特定情形下不动产买受人以特殊法律保护，其目的即在于保护善意购房人的生存利益，以维护公平的社会秩序和交易安全。在具体的案件审理中，应综合考量双方权利的性质、权利取得有无过错以及权利产生的先后时间等因素，对何种权利应优先保护作出裁判。实务界对《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》相关条款的理解存在争议，且对条文的具体的规定如“非因自身原因”，本身在判断上也容易出现偏差。《全国法院民商事审判工作会议纪要》对一般买受人与抵押权人的关系也没有明确的意见。基于以上种种，笔者认为，为避免裁判尺度的不统一，立法者有必要对该问题加以明确，如对物权登记、公示制度加以完善，提高物权期待权的“物权”属性，使物权期待权的功能得以发挥。

编写人：北京市第一中级人民法院 尤 赵思宇

